

KVERNA CONCURSOS – AÇÃO E OMISSÃO / DOLO E CULPA

DIREITO PENAL

1) Prova: CESPE/CEBRASPE - TJ MA - Juiz de Direito Substituto - 2022

O agente que imagina já ter obtido o resultado pensado por ele, sem tê-lo alcançado, e, por isso, pratica outra conduta que efetivamente alcança o objetivo primário realiza a conduta em dolo

- ☐ A) geral.
- ☐ B) de segundo grau.
- ☐ C) eventual.
- ☐ D) alternativo.
- ☐ E) cumulativo.

1-A) Prova: FGV - PC RJ - Investigador de Polícia - 2022

Determinado agente pretende matar uma vítima por asfixia e, achando equivocadamente que ela estaria morta, joga o corpo no rio, causando a morte por afogamento.

Em tal cenário, o agente responderá por:

- ☐ A) crime culposos;
- ☐ B) crime preterdoloso;
- ☐ C) dolo genérico;
- ☐ D) dolo de perigo;
- ☐ E) dolo geral.

2) Prova: CESPE/CEBRASPE - DPDF - Analista de Apoio à Assistência Judiciária - Área: Judiciária - Especialidade: Direito e Legislação - 2022

Texto associado

Com relação a aspectos do direito penal, julgue os itens a seguir.

O dolo de segundo grau consiste na incerteza de que o resultado alcance terceiros não atingidos pelo dolo direto, havendo, entretanto, a possibilidade de que ele ocorra com a prática do ato.

CERTO ERRADO

3) Prova: FUNPAR NC/UFPR - PC PR - Delegado de Polícia Civil - 2021

Examine o caso hipotético narrado a seguir:

A.A. saiu de uma festa um pouco sonolento, pretendendo ir para casa conduzindo sua motocicleta. Na ocasião, foi advertido pelo sujeito B.B., que disse: “pilotando neste estado você pode matar alguém”. A.A., porém, afirmou que estava em condições de evitar qualquer acidente, até porque as ruas estariam quase desertas e o vento no rosto o manteria acordado. Afirmou, ainda, que não se arriscaria a sofrer um acidente, porque de moto “o para-choque era ele mesmo”. No trajeto para casa, porém, por estar com os reflexos mais lentos, A.A. não percebeu um pedestre que atravessava a rua e o atropelou, causando-lhe a morte. Embora tenha ficado bastante ferido, A.A. sobreviveu ao acidente e foi acusado de cometer crime.

A partir das noções de dolo e culpa aplicadas ao caso, é correto afirmar que A.A. agiu com:

- ☐ A) dolo eventual porque basta a previsibilidade do resultado para configurá-lo.
- ☐ B) dolo eventual porque expressamente consentiu com a possibilidade de causar o resultado.

☐ culpa inconsciente porque o resultado era imprevisível, mas cabe responsabilidade objetiva em delitos de trânsito.

☐ culpa consciente porque levianamente subestimou o risco de causar o resultado e confiou que ele não ocorreria.

☐ culpa imprópria, pois embora não esperasse o resultado tinha o dever de antecipá-lo e evitá-lo.

4) Prova: SELECON - Secretaria Municipal da Ordem Pública de Niterói - Guarda Civil - 2019

Paul Polônio é motorista profissional e apreciador das corridas de alta velocidade. Conduzindo seu próprio automóvel, tem o hábito de reunir-se com amigos para realizar corridas ilícitas em vias públicas conhecidas como “rachas”. Em um desses eventos, uma das pessoas presentes vem a ser atingida pelo veículo conduzido por Paul, vindo a falecer. Nesse caso, aplicando-se a parte geral do Código Penal e adequada interpretação jurisprudencial, o crime ocorrido deve ser caracterizado como doloso:

☐ direto ☐ aberto ☐ presente ☐ negligente ☐ eventual

5) Prova: IBADE - SEJUC SE - Guarda de Segurança do Sistema Prisional - 2018

Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ele comete o crime de forma:

☐ agravada. ☐ culposa. ☐ punível. ☐ dolosa. ☐ tentada.

6) Prova: VUNESP - PC SP - Delegado de Polícia - 2018

“Existe _____ quando o agente prevê o resultado, mas espera, sinceramente, que não ocorrerá; configura-se _____ quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade de sua produção.”

Assinale a alternativa que correta e respectivamente completa as lacunas.

☐ dolo indireto ... dolo alternativo

☐ dolo eventual ... culpa consciente

☐ culpa inconsciente ... culpa consciente

☐ culpa consciente ... dolo eventual

☐ culpa inconsciente ... dolo eventual

7) Prova: IDIB - PM ES - Sargento da Polícia Militar - 2023

Ao tratarmos da relevância da omissão, é possível afirmar, do ponto de vista do Direito Penal, que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Com isso, assinale a alternativa que representa quem tem o dever de agir.

☐ O cidadão que deixa de comunicar delito que presenciou ou tomou conhecimento.

☐ Aquele que devido a contrato de trabalho em empresa privada, que contenha deveres expressos, tenha obrigação de vigilância.

☐ O sujeito que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

☐ D O sujeito que, devido a detenção de conhecimento técnico, tenha plena capacidade de apontar o risco da ocorrência do resultado.

☐ E Aquele que devido a contrato de trabalho em empresa privada, independente da previsão expressa no instrumento, tenha obrigação de vigilância.

8) Prova: Instituto AOCP - MPE RR - Promotor de Justiça Substituto - 2023

Em relação à omissão, é correto afirmar que

☐ A todos os crimes omissivos não admitem tentativa.

☐ B a omissão é penalmente relevante somente quando o agente tem o dever de evitar o resultado, independentemente das condições e circunstâncias do caso concreto.

☐ C a omissão imprópria configura uma norma de extensão da tipicidade.

☐ D quem causou a situação de risco não pode responder por crime comissivo em caso de omissão em evitar o resultado.

9) Prova: Fundação La Salle - Prefeitura de Bento Gonçalves - Guarda Civil - 2022

Segundo dispõe a parte geral do Código Penal:

☐ A A superveniência de causa relativamente independente nunca exclui a imputação.

☐ B A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.

☐ C O crime é tentado quando, ainda não iniciada a execução, o agente desiste de praticar o delito.

☐ D O crime é culposo quando o agente agiu buscando o resultado.

☐ E Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica culposamente.

10) Prova: FCC - MPE PE - Promotor de Justiça - 2022

O Código Penal estabelece que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Sobre a relevância da omissão, o dever de agir incumbe a quem

I. tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.

II. tenha assumido a responsabilidade de impedir o resultado.

III. criou, com seu comportamento anterior, o risco da ocorrência do resultado.

IV. impede que o resultado se produza.

Está correto o que se afirma APENAS em

☐ A II, III e IV. ☐ B I e II. ☐ C I, II e III. ☐ D I, II e IV. ☐ E III e IV.

11) Prova: CESPE/CEBRASPE - PC PB - Escrivão de Polícia - 2022

Lucas, com 15 anos de idade, conheceu Lívia, com 13 anos de idade, na escola onde estudavam. Com o tempo, ambos se apaixonaram e começaram a namorar. Após terem a primeira relação sexual, Lívia comunicou o fato aos seus pais, os quais, por gostarem de Lucas, convidaram-no a morar junto com Lívia, na casa da família. Lucas, ainda com 15 anos de idade, aceitou prontamente o convite e imediatamente passou a conviver com Lívia, que ainda tinha 13 anos de idade, como marido e mulher, na casa dos pais dela, mantendo, continuamente, relação sexual consentida por Lívia e com a ciência dos pais desta.

Considerando essa situação hipotética e o conceito tripartite de crime, assinale a opção correta.

- ☐ **A** Apenas os pais de Lívia responderão por crime de estupro de vulnerável, na forma da omissão imprópria, por serem autores mediatos do delito.
- ☐ **B** Apenas Lucas cometeu crime de estupro de vulnerável, pois os pais de Lívia não tiveram conhecimento prévio da primeira relação sexual dos menores.
- ☐ **C** Lucas é autor do crime de estupro de vulnerável e os pais de Lívia são partícipes pela omissão própria, e cada um deles responderá na medida de sua culpabilidade.
- ☐ **D** Lucas é autor do crime de estupro de vulnerável e os pais de Lívia são partícipes pela omissão imprópria, e cada um deles responderá na medida de sua culpabilidade.
- ☐ **E** O fato é atípico, em razão do princípio da adequação social, que suprime a tipicidade material.

12) Prova: IDECAN - PM MS - Soldado - 2022

Maria convivia em união estável com Josué, o qual estuprova costumeiramente Giovana, filha menor do primeiro casamento de Maria. Além desta última, alguns vizinhos também sabiam do terrível crime que estava sendo cometido contra a adolescente, mas ninguém teve coragem de noticiá-lo para as autoridades competentes. Nesse caso, é possível afirmar que:

- ☐ **A** Todos devem responder pelo crime de estupro, inclusive os vizinhos.
- ☐ **B** Josué somente responderá pelo crime de estupro se Giovana for menor de 14 (catorze) anos.
- ☐ **C** Maria é legalmente considerada agente garantidora nessa situação, razão pela qual também responderá pelo crime praticado por Josué.
- ☐ **D** Enquanto Josué responderá pelo crime de estupro na forma comissiva, Maria e os vizinhos responderão na forma omissiva.
- ☐ **E** Apenas Josué deve ser responsabilizado pelo crime de estupro.

13) Prova: Instituto AOCP - Prefeitura de Novo Hamburgo - Guarda Municipal - 2020

A omissão, prevista no Código Penal Brasileiro, é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe àquele que

- ☐ **A** com seu comportamento criou o risco da ocorrência.
- ☐ **B** tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.
- ☐ **C** agiu de forma prudente, mas sem sucesso no resultado.
- ☐ **D** mesmo sem dar causa ao risco da ocorrência, deixou de agir.
- ☐ **E** ainda que de outra forma, não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado.

14) Prova: FGV - SEFAZ MG - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Área: Tributação - 2023

Rebeca trabalha há muitos anos como instrumentadora cirúrgica e tem bastante experiência na sua atuação. Sabe que, via de regra, os centros cirúrgicos exigem tipos especiais de calçados para acesso. Tendo em vista sua larga experiência com a atividade de instrumentação, Rebeca passa a utilizar sapatos de salto alto, por ser muito vaidosa, e por ter certeza de que este fato não irá comprometer sua atividade.

Rebeca, certo dia, escorrega durante a atividade de instrumentação e derruba a mesa auxiliar de instrumentação, caindo alguns objetos na área cirúrgica. O acidente ocasionou danos graves no paciente, com sequela cicatricial não esperada ao tipo de procedimento a que se submetia.

Neste caso, é possível dizer que a conduta de Rebeca, que implicou no resultado lesivo ao paciente, foi praticada com

- ☐ A dolo eventual.
- ☐ B culpa inconsciente, na modalidade imperícia.
- ☐ C culpa inconsciente, na modalidade imprudência.
- ☐ D culpa consciente, na modalidade imprudência.
- ☐ E culpa consciente, na modalidade imperícia.

15) Prova: FGV - TJDF - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2022

Majoritariamente a doutrina salienta que são duas as espécies de culpa: inconsciente e consciente.

Sobre o tema, é correto afirmar que na culpa:

- ☐ A inconsciente, o agente considera possível a realização do resultado típico, porém confia que isso não sucederá;
- ☐ B inconsciente, faz parte da representação do agente a violação do dever de cuidado e do resultado lesivo;
- ☐ C consciente, faz parte da representação do agente apenas a violação do dever de cuidado;
- ☐ D consciente, a censura penal deve ser menor quando considerada a mesma violação do risco proibido;
- ☐ E consciente, o agente sabe do risco de seu comportamento, mas acredita que não acontecerá o resultado.

16) Prova: CESPE/CEBRASPE - SEFAZ RS - Assistente Administrativo Fazendário - 2018

Em relação a crime culposos, assinale a opção correta.

- ☐ A O agente de conduta culposa assume o risco do resultado produzido por sua conduta.
- ☐ B A conduta culposa é dirigida à prática de um fim ilícito.
- ☐ C O agente com culpa consciente prevê, mas não aceita, a superveniência do resultado de sua conduta.
- ☐ D O agente de crime culposos não tem previsibilidade objetiva do resultado de sua conduta.
- ☐ E A conduta negligente admite, em regra, tentativa no crime culposos.

GABARITO

1)A

1-A)E 11)A

2)E 12)C

3)D 13)B

4)E 14)D

5)D 15)E

6)D 16)C

7)C

8)C

9)B

10)C